

San Fernando, Tamaulipas, a 03 de agosto de 2026

Sección: Unidad de Transparencia

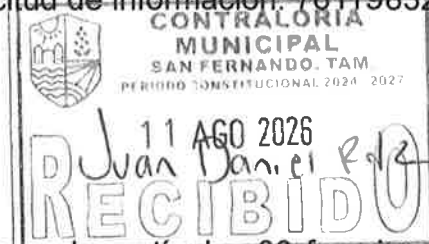
Número de oficio: SF/UT/0190/2026

Solicitud de información: 781198326000118

LIC. EZQUIEL GALVAN VAZUQUEZ

Contralor Municipal

Presente. –



2:18
pm

Por este conducto y con fundamento en los artículos 33 fracciones II y IV, 119, 121, 122 párrafo primero y 124 párrafo tercero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, se hace de su conocimiento que, por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, se recibió la solicitud de información con número de folio: 781198326000118, en la que se requiere lo siguiente:

“Cédula profesional y oficio de comisión de los supervisores de obra de la Contraloría Municipal activos en 2026. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas, Artículo 6, Fracción XIII Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, Artículo 161.” (sic)

Lo anterior, se remite a Usted, ya que de conformidad con lo establecido en el Reglamento Interior del Ayuntamiento de San Fernando, Tamaulipas, forma parte de sus funciones y competencias, atendiendo a los principios de congruencia y exhaustividad, ello con el fin de que realice una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada dentro de su área y proporcione una respuesta, a fin de que esta Unidad de Transparencia pueda estar en aptitud de contestar dentro del término legal el cual tiene como fecha de vencimiento el día **24 de agosto del presente año**.

Le informo que el plazo para la atención de una solicitud de información que no sea competencia de este Municipio es de dos días hábiles, a partir de la recepción del presente oficio, de conformidad con lo establecido en los artículos 32 fracción II y 126 de la Ley de Transparencia vigente en el Estado.

San Fernando, Tamaulipas 13 de agosto de 2026

SF/CM/00481/2026

Asunto: Contestación al oficio SF/UT/0190/2026 y solicitud de información 781198326000118

LIC. FERNANDO RAMÍREZ BARRÓN
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
R. AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS
P R E S E N T E.-

En atención a su oficio número **SF/UT/0190/2026**, de fecha 03 de agosto de 2026, mediante el cual remite a esta Contraloría Municipal la solicitud de información con número de folio **781198326000118**, en la que se requiere:

“Cédula profesional y oficio de comisión de los supervisores de obra de la Contraloría Municipal activos en 2026”. Al respecto, me permito informar lo siguiente:

I. MARCO JURÍDICO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

De conformidad con el **artículo 72 Bis del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas**, la Contraloría Municipal constituye el órgano de control interno encargado de vigilar y supervisar que los ingresos y las erogaciones municipales se realicen eficientemente y con apego a los programas, normatividad y leyes aplicables.

Asimismo, el **artículo 72 Quáter del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas** establece las facultades y obligaciones del Contralor Municipal. Entre ellas se encuentran las relativas a fiscalizar la distribución y aplicación de los recursos ejercidos por la Administración Municipal, pudiendo realizar auditorías, inspecciones y evaluaciones; supervisar y vigilar los sistemas y procedimientos de control y evaluación; atender irregularidades relacionadas con la aplicación de recursos destinados a obras y servicios municipales; e inspeccionar y vigilar directamente el cumplimiento de las disposiciones aplicables en materia de **obra pública**.

De igual manera, dicho precepto faculta a la Contraloría Municipal para **asistir, supervisar y participar en los procedimientos de adjudicación de obras públicas, así como en los actos de entrega-recepción correspondientes**.

Por su parte, los **artículos 29, 30 y 31 del Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal de San Fernando, Tamaulipas**, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 16 de julio de 2026, reconocen a la Contraloría Municipal como el órgano de control y vigilancia de la Administración Pública Municipal y establecen que el estudio, planeación, trámite y resolución de los asuntos de su competencia corresponden a su titular.



Particularmente, el artículo 31 del citado Reglamento faculta a la Contraloría, entre otras cuestiones, para:

- a) Verificar el ejercicio del presupuesto municipal;
- b) Establecer las bases generales para la realización de auditorías;
- c) Solicitar y requerir información y documentación para efectuar revisiones directas y selectivas respecto de actos relacionados con **obra pública**;
- d) Vigilar el correcto ejercicio del gasto público;
- e) Solicitar, recibir y procesar información relacionada con las **obras y acciones ejecutadas por las Unidades Administrativas**; y
- f) Realizar actividades de vigilancia y supervisión sobre la actuación de los servidores públicos municipales.

II. FACULTADES DEL CONTRALOR MUNICIPAL EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA

Del marco jurídico anteriormente señalado se desprende que **el Titular de la Contraloría Municipal sí cuenta con facultades legales para fiscalizar, inspeccionar, vigilar, verificar y supervisar administrativamente la ejecución de recursos públicos destinados a obras municipales**, así como para realizar visitas, revisiones y auditorías que permitan verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable.

No obstante, existe una distinción jurídica entre la **función de control, vigilancia, fiscalización e inspección que corresponde a la Contraloría Municipal** y la **supervisión técnica especializada de una obra pública**.

La Contraloría Municipal puede verificar físicamente la existencia y avance aparente de una obra; revisar expedientes, contratos, estimaciones, procedimientos de adjudicación, aplicación de recursos, cumplimiento normativo, entregas-recepción y demás documentación comprobatoria; así como formular observaciones dentro del ámbito de control y fiscalización.

Sin embargo, cuando se requiera emitir **dictámenes, cálculos, validaciones estructurales, estimaciones técnicas, pruebas de calidad, responsivas, especificaciones constructivas o determinaciones que por su naturaleza requieran conocimientos profesionales especializados o disciplinas afines**, deberá intervenir el área municipal competente y/o el profesionalista legalmente facultado para ello.



III. COMPETENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS

En el artículo 73 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas atribuye al área municipal competente en Desarrollo Urbano, Ecología y/o Obras y Servicios Públicos facultades relacionadas directamente con la formulación y ejecución de programas de obras, intervención y vigilancia del cumplimiento de contratos de construcción y conservación de servicios públicos y, en general, organización de la construcción de obras municipales.

Por consiguiente, la supervisión técnica de la construcción debe distinguirse de la fiscalización y vigilancia administrativa de la Contraloría Municipal, ya que se trata de funciones complementarias.

IV. RESPUESTA CONCRETA A LA SOLICITUD

Por lo anteriormente expuesto, para efectos de atender la solicitud de información número 781198326000118, se informa:

PRIMERO. El Contralor Municipal posee atribuciones legales de fiscalización, supervisión, vigilancia, inspección, auditoría, control y verificación respecto de la obra pública municipal y de los recursos públicos aplicados a ésta, conforme al Código Municipal para el Estado de Tamaulipas y al Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal de San Fernando, Tamaulipas.

SEGUNDO. Cuando una actuación requiera conocimientos, cálculos, dictámenes o validaciones propias o alguna especialidad técnica, se solicita su intervención del área competente de Obras Públicas y/o del profesionista legalmente habilitado para emitir el documento técnico correspondiente.

En consecuencia, se remite la presente respuesta para que la Unidad de Transparencia, dentro del ámbito de sus atribuciones, se encuentre en posibilidad de atender la solicitud de información referida, dejando debidamente fundada y motivada la situación administrativa y jurídica existente en esta Contraloría Municipal.

Sin otro particular, reitero a usted la seguridad de mi consideración distinguida.

ATENTAMENTE
LIC. EZEQUIEL GALVÁN VÁZQUEZ
CONTRALOR MUNICIPAL
R. AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS

C.C.P. Archivo.



Palacio Municipal calle Hidalgo Sin Número,
entre calle Juárez y calle Escandón, Zona
Centro, C.P 87600
Tel 8418440413



San Fernando, Tamaulipas, a 27 de agosto de 2026

Sección: Unidad de Transparencia

Número de oficio: SF/UT/0288/2026

Asunto: Respuesta a la solicitud de información
781198326000118

ESTIMADO SOLICITANTE

Presente. -

En relación a su solicitud de información con número de folio 781198326000118, presentada al H. Ayuntamiento de San Fernando, Tamaulipas, mediante el Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información de la Plataforma Nacional de Transparencia, se anexa el oficio número SF/UT/0190/2026, de fecha tres de agosto de dos mil veintiséis, mediante el cual la Unidad de Transparencia de este R. Ayuntamiento, dirigió la solicitud de información 781198326000118, al área correspondiente y que cuentan con la información solicitada, la cual fue recibida por la antes mencionada.

Al respecto, se adjunta el oficio número SF/CM/00481/2026, de fecha trece de agosto del año en curso, signado por el Contralor Municipal del Ayuntamiento de San Fernando, Tamaulipas, por medio del cual remiten una respuesta relativa a la solicitud en comento.

Finalmente, hago de su conocimiento que, si Usted no está conforme con la respuesta entregada, le asiste el derecho de impugnarla mediante el recurso de revisión que deberá interponer dentro de los quince días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha en que se le tenga por legalmente notificado, lo anterior, en términos de lo dispuesto en el artículo 158 de la Ley de Transparencia vigente en la entidad.

Para conocer más acerca del trámite de este medio de impugnación, ingrese al siguiente enlace: http://www.italit.org.mx/tramites/recurso_revision/Formato_Recurso_Revision.pdf

Quedando a sus órdenes para brindarle cualquier tipo de asesoría u orientación que requiera sobre los mecanismos y procedimientos de acceso a la información y protección de datos personales que contempla la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas.

Sin más por el momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

LIC. FERNANDO RAMÍREZ BARRÓN

Titular de la Unidad de Transparencia del
R. Ayuntamiento de San Fernando, Tamaulipas

C.c.p. Archivo.



SAN FERNANDO
UNIDOS. TRANSFORMAMOS.

